

MAT JUSOH BIN DAUD
lwn.
ROHANI BINTI MOHD ALI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel), 31hb. Januari 2020]

Kes Permohonan No.: 10000-077-0002-2019

Peguam Pemohon: Encik Mohd Redzuan bin Ramli dari Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates

Peguam Responden: Puan Norhafizah binti Norulalzahar dari Tetuan Sa'adiah , Khoo, Lo & Co.

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan untuk kebenaran memfailkan Notis Rayuan Balas di Luar Tempoh oleh Pemohon terhadap keputusan/perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam bertarikh 28hb November 2018 bagi kes Permohonan No: 10300-017-0292-2015 (Harta Sepencarian). Permohonan ini dibuat berikutan daripada pihak Pemohon telah gagal untuk memfailkan Notis Rayuan

Balas dalam tempoh 7 hari dari tarikh Notis Rayuan yang telah difailkan oleh Responden diserahkan kepadanya.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Pemohon diberi kebenaran untuk perlanjutan masa bagi memfailkan Notis Rayuan Balas terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]; dan
- (ii) Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[3] Pada 8hb Januari 2019, Pemohon telah memfailkan Permohonan ini dan telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonannya. Dalam menyokong permohonan ini, Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya yang juga bertarikh 8hb Januari 2019, yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Pemohon telah gagal memfailkan Notis Rayuan Balas di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, dalam tempoh 7 hari selepas Notis Rayuan diserahkan kepadanya oleh Responden;
- (ii) Pemohon lewat memfailkan Notis Rayuan Balas kerana ketika Notis Rayuan hendak diserahkan kepadanya (14hb

Disember 2018), Pemohon sedang berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur bagi tujuan menunggu penerbangan untuk menunaikan umrah;

(iii) Pemohon menyatakan bahawa Pemohon kembali dari mengerjakan umrah pada 25hb Disember 2018. Sebaik pulang dari umrah, Pemohon terus menghubungi Peguam Syariannya bagi membincangkan kes dan berhasrat mahu memfailkan Notis Rayuan Balas;

(iv) Oleh kerana tempoh memfailkan Notis Rayuan Balas telah tamat, Pemohon pada 8hb Januari 2019 telah memfailkan permohonan ini; dan

(v) Pemohon menyatakan jika sekiranya permohonan perlanjutan masa ini diberikan kepadanya, ianya tidak akan memprejudiskan Rayuan Responden.

[4] Responden dalam afidavitnya tidak membantah terhadap permohonan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Balas ini.

[5] Responden turut menyatakan bahawa, demi keadilan, Responden bersetuju untuk Pemohon diberikan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Balas dengan syarat membayar kos sebanyak

RM 2,000.00 kepada Responden akibat dari tindakan Pemohon memfailkan kes ini.

Undang-undang Perlanjutan Masa bagi Pemfailan Permohonan Semakan

[6] Kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding adalah kuasa budibicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*]. Seksyen 238 *Enakmen 3 Tahun 2003* pula menyatakan seperti berikut –

“Seksyen 238. Memanjangkan atau memendekkan masa.

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.”

[7] Statut tidak menghadkan atau menentukan apa-apa sebab yang tertentu yang membolehkan permohonan perlanjutan tempoh itu dibenarkan. Ini bererti statut telah memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk bertindak dan memutuskannya.

[8] Apabila statut memberikan budi bicara kehakiman kepada mahkamah untuk membiarkan atau tidak membiarkan sesuatu salah aturan, sama ada substantif atau berprosedur, mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk bertindak dan memutuskannya secara kehakiman dan bukan secara arbitrari. Secara kehakiman bermaksud mempertimbangkan jurisprudens, bersama dengan penghakiman mahkamah-mahkamah lain dan yang penting sekali, fakta kes, kepentingan awam, kepentingan undang-undang terhadap perkara itu dan lain-lain lagi. Tiada kes yang akan mengikat mahkamah jika faktanya berbeza.

[9] Kami juga, dalam hal ini merujuk kepada panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes *Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan Bin Wan Daud [2015] JH40(1)*, di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut.

[10] Garis panduan yang telah diberi oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes tersebut, yang perlu diberi pertimbangan sebelum memberikan kebenaran adalah seperti berikut:-

- i) Tempoh kelewatan;

- ii) Sebab kelewatan;
- iii) kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya.
- iv) Tahap prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[11] Mahkamah dalam menggunakan kuasa budibicaranya bagi membenarkan atau tidak suatu permohonan pelanjutan tempoh, Mahkamah akan terlebih dahulu meneliti dan memastikan bahawa kelewatan tersebut bukanlah suatu kelewatan yang disengajakan oleh Pemohon. Jika kelewatan yang berlaku adalah suatu yang disengajakan oleh Pemohon, Mahkamah tidak perlu memberikan peluang kedua kepada Pemohon dan menolak permohonan Pemohon.

[12] Disamping itu juga, sebelum Mahkamah membenarkan sesuatu pelanjutan tempoh, Mahkamah juga harus berpendapat bahawa jika permohonan perlanjutan tempoh masa itu dibenarkan ianya tidak memprejudiskan pihak Responden. Malah, manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara jika sekiranya kebenaran itu diberikan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[13] Dalam kes Permohonan ini, Kami telah meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak dan hujahan bertulis pihak-pihak. Berdasarkan penelitian terhadap semua dokumen tersebut kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- (i) Pemohon telah gagal memfailkan Notis Rayuan Balas di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, dalam tempoh 7 hari selepas Notis Rayuan diserahkan kepadanya oleh Responden;
- (ii) Pemohon lewat memfailkan Notis Rayuan Balas kerana ketika Notis Rayuan hendak diserahkan kepadanya (14hb Disember 2018), Pemohon sedang berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur bagi tujuan menunggu penerbangan untuk menunaikan umrah. Pemohon kembali ke negara dari mengerjakan umrah pada 25hb Disember 2018;
- (iii) Sebaik pulang dari umrah, Pemohon terus menghubungi Peguam Syariannya bagi membincangkan kes dan berhasrat mahu memfailkan Notis Rayuan Balas. Oleh kerana tempoh memfailkan Notis Rayuan Balas telah tamat, Pemohon dengan seberapa segera iaitu pada 8hb Januari 2019 telah memfailkan permohonan ini; dan

(iv) Responden tidak membantah permohonan Pemohon dan menyatakan bahawa, demi keadilan, Responden bersetuju untuk Pemohon diberikan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Balas dengan syarat membayar kos sebanyak RM 2,000.00 kepada Responden akibat dari tindakan Pemohon memfailkan kes ini.

[14] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa Mahkamah Rayuan ini wajar memberikan kepada Pemohon satu tempoh tertentu untuk membolehkan Pemohon memfailkan Notis Rayuan Balas tersebut dengan alasan bahawa;

- a) Pemohon lewat memfailkan Notis Rayuan Balas kerana ketika pemohon menerima Notis Rayuan dari pihak Responden, Pemohon sedang menunggu penerbangan untuk menunaikan umrah dan akan kembali 11 hari selepas itu;
- b) Sebaik kembali dari mengerjakan umrah, Pemohon tanpa kelengahan yang tidak patut telah menghubungi Peguam Syariahnya bagi membincangkan kes dan memutuskan untuk memfailkan Notis Rayuan Balas; dan
- c) Responden tidak membantah permohonan Pemohon dan menyatakan bahawa, demi keadilan, Responden bersetuju untuk Pemohon diberikan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan Balas. Ini menunjukkan jika perlanjutan tempoh

untuk memfailkan Notis Rayuan Balas diberikan kepada Pemohon tahap memprejudiskan pihak Responden sangat rendah.

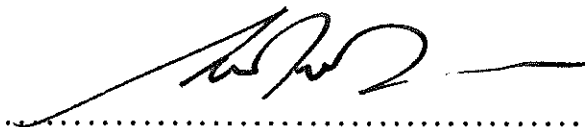
[15] Oleh yang demikian, atas alasan-alasan yang dinyatakan di atas, adalah disimpulkan bahawa untuk menegakkan keadilan seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 238 *Enakmen 14 Tahun 2003*, kami nampak kewajaran untuk kebenaran diberi kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit pihak-pihak, dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

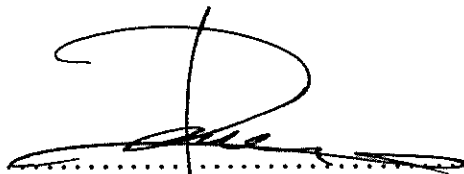
1. Permohonan Pemohon diluluskan;
2. Pemohon dibenarkan untuk memfailkan Notis Rayuan Balas dalam tempoh 7 hari mulai hari ini; dan
3. Pemohon diperintahkan membayar kos bagi kes ini kepada Responden sebanyak RM 2,000.00.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



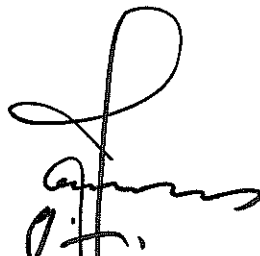
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor